

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 303 del 19/07/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 154 del 19/07/2022

OGGETTO: Affidamento incarico Perito Istruttore Demaniale, presa atto individuazione PID della Regione Calabria ed Approvazione schema di Convenzione - Ditta I.R.E. srl.- Fascicolo ID 191.2-

LOTTO CIG: Z5B3738569 IMPEGNO: INTERVENTO: Cap. - Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dato atto che:

-l'istituto degli "Usi civici" ha radici molto antiche ed è nato con lo scopo di garantire ai membri di una comunità il diritto a utilizzare alcuni terreni per il proprio sostentamento. Tale istituto è stato tramandato nel corso del tempo e oggi, seppur sia difficile che le popolazioni traggano il proprio sostentamento esclusivamente dall'esercizio di tali diritti collettivi, le destinazioni d'uso pascoliva, boschiva o agraria sono rimaste valide;

-le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con DPR 15 gennaio 1972 n. 11, con legge 22 luglio 1975 n. 382 e con Dpr 24 luglio 1977 n. 616;

-con la legge regionale del 21/08/2007 n° 18 sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di usi civici;

-presso la Regione Calabria è istituito un albo regionale degli istruttori e periti demaniali in materia usi civici (art 13 della LR 18/2007);

Premesso che:

-la società I.R.E. srl, in data 14/03/2022, in nome e per conto dei rispettivi proprietari, ha inoltrato alla Regione Calabria - Dipartimento n° 8 - Settore n° 7 una richiesta per l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;

-con comunicazione prot. n° 158580 del 31.03.2022, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n° 1764 di prot., la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 ha richiesto l'accertamento demaniale dei diritti di uso civico sui terreni individuati nella medesima comunicazione, per come richiesto dalla ditta I.R.E. srl, in nome e per conto dei rispettivi proprietari;

-questo Ente con nota prot. n° 1996 del 13/04/2022 ha richiesto alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 l'avvio della procedura di accertamento dell'esistenza di aree gravate da usi civici tramite la nomina di un Perito Istruttore Demaniale;

Considerato che:

-a seguito della richiesta, del Comune, di nomina del perito istruttore demaniale la Regione Calabria comunicava con nota del 01/06/2022 prot. n° 259418, acquisita al protocollo generale in data 03/06/2022 al n° 3021, che è stata individuata l'agronomo Macaluso Giuliana nata a Castellana Sicula (PA) il 07/06/1975 come perito istruttore demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;

-le spese per tutte le operazioni demaniali in materia di usi civici sono a carico dei richiedenti, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766/27 e dell'art. 12 della Legge n° 1078/30 e dell'art. 11 del R.D. 2180/25;

Rilevato che:

-tutte le spese collegate all'espletamento dell'incarico del P.I.D. (compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti, etc.) sono poste a carico dei soggetti privati richiedenti, nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del R.D. n° 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. n° 18 del 21/08/2007;

-l'ammontare del corrispettivo dovuto al P.I.D. incaricato, comunque posto a carico della Ditta richiedente, comprensivo di I.V.A. ed oneri di legge, sarà definito secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 8 della legge regionale del 21/08/2007 n° 18 che, testualmente, recita: *"Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria"*;

-le spese per i compensi dei Periti Istruttori Demaniali, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925, n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente, e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi novanta giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 18/2007;

Preso atto che nel merito si possa procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, all'affidamento diretto del servizio in argomento;

Stabilito che l'incarico definitivo sarà sancito con un successivo atto (sottoscrizione della Convenzione) una volta che il P.I.D. accetti formalmente il presente mandato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;

Visto il D.Lgs n° 50/2016;

Vista la seguente normativa in materia:

- a) legge n° 1766 del 16/06/1927;
- b) R.D. n° 332 del 26/02/1928;
- c) legge n° 1078 del 10/07/1930;
- d) legge regionale n° 18 del 21/08/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'individuazione dell'agronomo Macaluso Giuliana nata a Castellana Sicula (PA) il 07/06/1975, quale Perito Istruttore Demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;
2. di affidare l'incarico professionale finalizzato alla ricognizione e verifica dei beni gravati da Usi Civici, all'agronomo Macaluso Giuliana nata a Castellana Sicula (PA) il 07/06/1975, sui seguenti terreni:

Foglio	Particella
8	13 - 80 - 87
9	1 - 15

3. di approvare lo schema di convenzione per il conferimento dell'incarico professionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che:
 - a) il presente atto viene trasmesso alla Regione Calabria per i successivi adempimenti;
 - b) l'incarico definitivo sarà sancito con un successivo atto (sottoscrizione della Convenzione) una volta che il P.I.D. accetti formalmente il presente mandato;
 - c) tutte le spese collegate all'espletamento dell'incarico del P.I.D. (compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti, etc.) sono poste a carico dei soggetti privati richiedenti, nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del R.D. n° 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. n° 18 del 21/08/2007;
 - d) l'ammontare del corrispettivo dovuto al P.I.D. incaricato, comunque posto a carico della Ditta richiedente, comprensivo di I.V.A. ed oneri di legge, sarà definito secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 8 della legge regionale del 21/08/2007 n° 18 che, testualmente, recita: *"Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria"*;
 - e) le spese per i compensi dei Periti Istruttori Demaniali, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925, n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente, e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi novanta giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 18/2007;
5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)